

충남대학교병원

시정·주의요구

제 목 공사 법정경비 확인 및 정산 부적정

관계부서 본원 ★★과, 세종병원 ★★과

내 용

본원 및 세종병원 ★★과에서는 부서별 「업무분장규정」에 따라 ★★사업(건축, 토목, 기계, 전기)의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공에 관한 사항, 건축 및 토목 ★★의 신·증축 및 개수에 관한 설계, 시공, 감독에 관한 사항, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개수공사에 대한 설계, 시공 및 감독에 관한 사항 등 관련 ★★사업 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 「건설산업기본법」 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제①항에 따르면 ‘발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.’ 라고 되어 있다.

아울러, 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 제8조¹⁾, 「건설진흥법 시행규칙」 제61조 제2항²⁾, 「건설산업기본법 시행령」 제34조의4 제④항³⁾, 「건설산업기본법 시행령」 제64조의3 제③항⁴⁾ 등에 따르면 산업안전관리비, 환경관리비, 하

1) 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 제8조(사용금액의 감액·반환 등) 발주자는 도급인이 법 제72조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

2) 「건설진흥법 시행규칙」 제61조(환경관리비의 산출 등) ② 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지★★을 최초로 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용 중 간접공사비에 대해서는 그 사용실적에 따라 정산해야 한다.

3) 「건설산업기본법 시행령」 제34조의4(하도급대금지급보증서 발급금액의 명시) ④ 발주자는 제3항에 따라 건설사업자의 소요비용 지출내역을 확인하여 법 제34조제3항에 따른 건설공사의 도급금액산출내역서에 명시된 금액이 건설사업자가 지출한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

4) 「건설산업기본법 시행령」 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시) ③ 발주자는 제2항에

도급대금지급보증서 발급수수료, 건설기계 대여대금지급보증서 발급수수료도 사후정산 항목으로 되어 있다.

따라서 사업부서(이하 ‘★★과’)에서는 공사 준공검사 관련 서류 접수 시 관련 증빙서류의 진위 여부 및 정당성 등을 면밀히 확인 및 검토하여 사후 정산해야 하는 법정경비 항목을 정확하게 정산 후 준공검사 처리하여야 한다.

그러나 본원 ★★과의 2020.08.01.~2022.07.31. 관리기간 동안 공사 준공검사 현황을 확인해 본 결과, 아래 【표1】과 같이 0건의 공사 준공검사 시 증빙자료 미제출 및 경비 미사용(납부 및 사용내역 부존재 등)으로 일부 감액 처리되었어야 할 사후 법정 경비 정산 항목에 대하여 감액처리 없이 계약금액 그대로 준공검사 처리되었다.

【표1】(본원) 공사 법정경비 정산 부적정 현황

(단위:원)

준공검사서 결재일	공사명	준공 정산 금액		감액	사유 / 담당자
		기존	변경		

*출처 : 본원 ★★과 제출자료 재구성, 세부현황 별첨

아울러, 세종병원 ★★과의 2020.07.16.~2022.07.31. 관리기간 동안 공사 준공검사 현황을 확인해 본 결과, 아래 【표2】와 같이 0건의 공사 준공검사 시 증빙자료 미제출 및 경비 미사용(납부 및 사용내역 부존재, 사용금액 상이 등)으로 일부 감액 처리되었어야 할 사후 법정경비 정산 항목에 대하여 감액처리 없이 계약금액 그대로 준공검사 처리되었으며, 이 중 0건의 공사 준공검사 시에는 증빙자료 제출 미흡에 따른 법정경비 실사용에 대한 진위여부를 명확히 확인하지 않고 정산처리 된 바 있다.

따라 해당 수급인 또는 하수급인이 제출한 소요비용 지출내역을 확인하여 법 제68조의3제3항에 따른 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 수급인 또는 하수급인이 지출한 금액보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

(단위:원)

준공검사서 결재일	공사명	준공 정산 금액		감액	사유 / 담당자
		기존	변경		

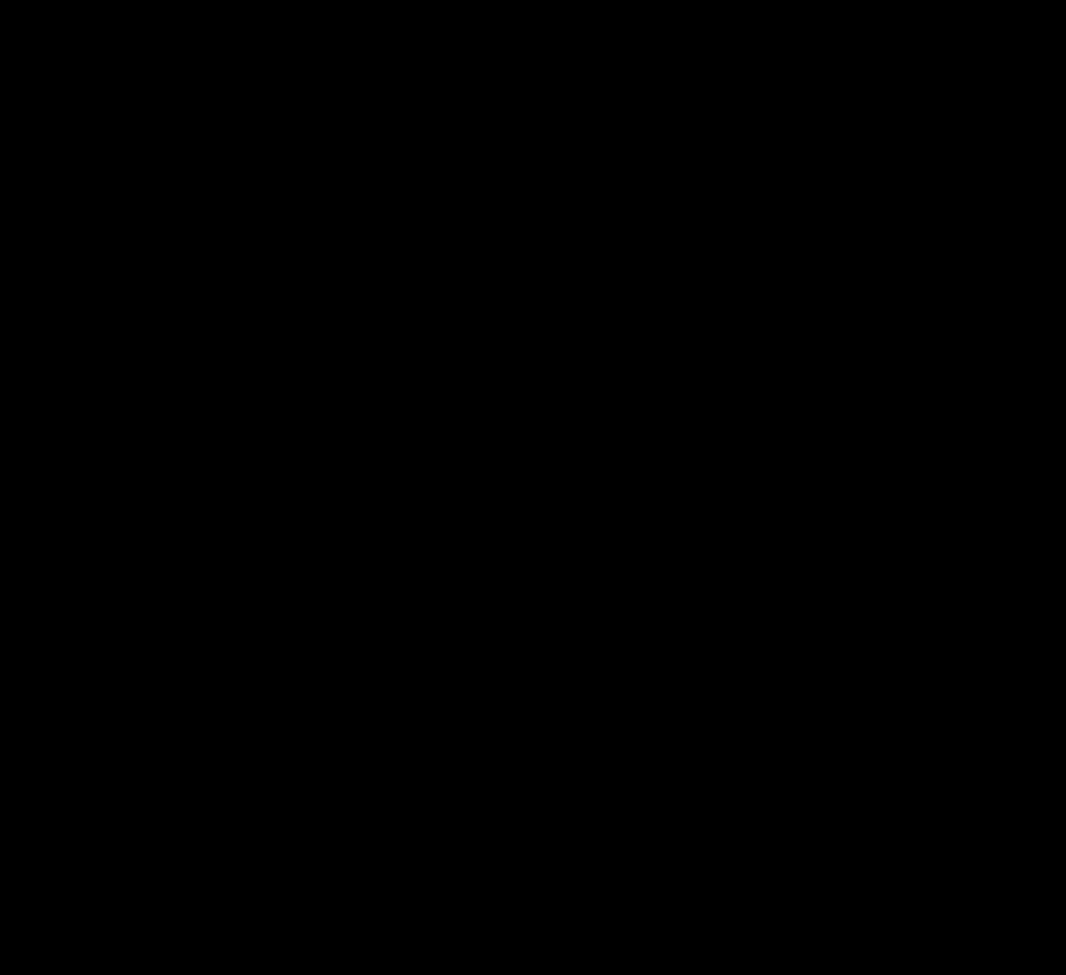
*증빙자료 제출 미흡 : 관리비 사용명세 진위여부 불명확 (업체 사용금액: 0,000,000원/부가세 제외)
(전자세금계산서 부존재, 현장 착용사진 부존재, 배부대장 부존재)

그 결과 법정경비 미정산 및 착오정산으로 본원에서는 총 0,000,000원, 세종병원에서는 총 000,000원이 공사업체에 과다지급 되었고, 증빙자료 제출 미흡에 따른 진위여부 확인이 불가하여 경비 실사용에 대한 정당성이 미흡하게 정산 처리되는 등 공사 법정 경비 확인 및 정산 업무가 일부 부적정하게 처리되었다.

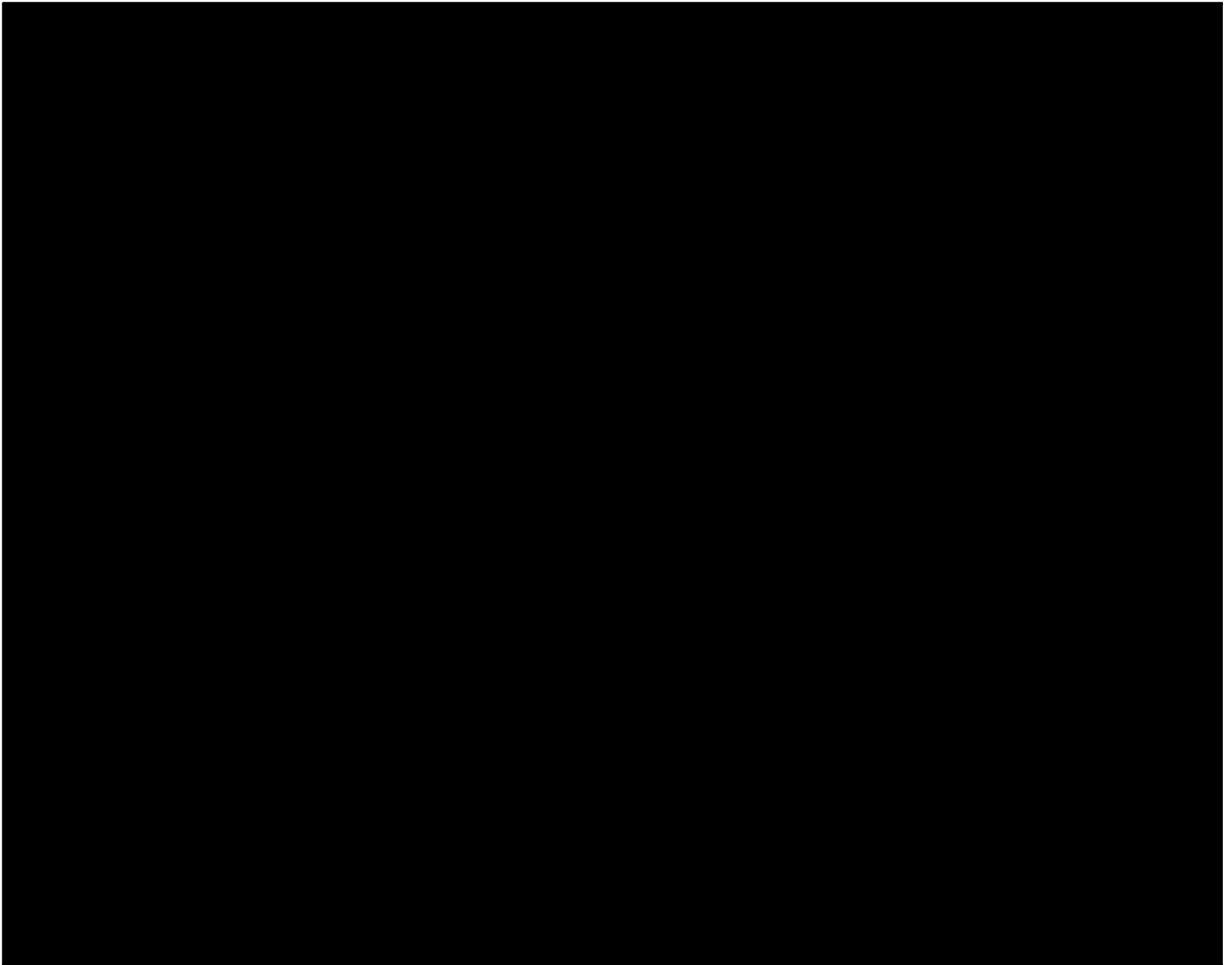
- ① 앞으로 공사 법정경비 사후 정산 업무 처리시 유사 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바라며, 법정경비 미정산 및 착오정산으로 인하여 공사업체에 과다지급 된 경비(본원 : 0,000,000원 / 세종병원 : 000,000원) 대하여는 회수 처리 하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 아울러, 관련자에게는 업무를 철저히 할 수 있도록 주의를 촉구하시기 바랍니다.
(주의)

[관련자 : 본원 ★★과 ★★★★★팀 담당 ★★▨▨0급 JJ - 주의
 세종병원 ★★과 ★★팀 팀장 ★★▨▨0급 NN - 주의
 세종병원 (전)★★과 ★★팀 담당 ★★▨▨0급 KK - 주의]

【별표2】(본원) ‘♠♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠♠♠ 설치 공사’ 재정산 내역



【별표3】(세종) ‘세종충남대학교병원 ♠♠♠♠♠♠ ♠♠ 설치 공사’ 재정산 내역



1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.